

Nr. 54 Der Reichsminister des Innern an den Stellvertreter des Führers. 10. März 1939*R 43 II/562, Bl. 83–86 Schnellbrief, Abschrift¹**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Öffentliche Fürsorge und NSV.*

Bereits im Herbst vorigen Jahres ist mir das Gerücht zu Ohren gekommen, daß Bestrebungen im Gange seien, die öffentliche Fürsorge von den Gemeinden und Gemeindeverbänden auf die NSV zu übertragen². In letzter Zeit verstärkt sich dieses Gerücht in zunehmendem Maße. Es ist nicht auf den Kreis der Ministerien beschränkt, sondern es geht in Stadt und Land bei den gemeindlichen Wohlfahrtsämtern um und beunruhigt sie. Planungen auf weite Sicht werden unmöglich. Auch Vorhaben für die nächste Zeit leiden darunter, wenn die Amtsträger sich sagen müssen, daß die Aufgaben doch bald ihrem Arbeitskreis entzogen werden. In einem Falle ist – bezeichnend für die Lage – dem Beamten eines Wohlfahrtsamtes bei dem Versuch der Erörterung praktischer Fragen der Zusammenarbeit seitens der NSV entgegengehalten worden, man brauche darüber gar nicht mehr zu sprechen, denn die NSV werde doch bald die ganze Arbeit allein machen. So kann es im Interesse einer geordneten Verwaltungstätigkeit in der gemeindlichen Wohlfahrtspflege nicht weitergehen!

Mit einer Abgabe der öffentlichen Fürsorge an die NSV werde ich mich unter keinen Umständen einverstanden erklären. Entzieht man der gemeindlichen Selbstverwaltung die öffentliche Fürsorge, so schneidet man sie von der unmittelbarsten Verbindung mit der Bevölkerung ab. Man zertrümmert damit einen wesentlichen Teil der deutschen gemeindlichen Selbstverwaltung, die der Führer in der Deutschen Gemeindeordnung, einem Grundgesetz des neuen Staates, als wertvolles Gut verantwortet hat, man setzt sich damit in vollen Gegensatz zu den programmatischen Ausführungen, die der Führer der Beratung der Deutschen Gemeindeordnung im Reichskabinett vorausgeschickt hat³.

Wie abwegig der etwaige Gedanke ist, daß durch die Übertragung der öffentlichen Fürsorge auf die NSV Arbeitskräfte für Zwecke des Vierjahresplanes frei würden, stellt die anliegende Aufzeichnung klar.

Ich bemerke noch, daß auch Herr Hauptamtsleiter Hilgenfeldt mir noch im November v. Js. hat mitteilen lassen: „Wer behauptet, ich wolle die öffentliche Fürsorge übernehmen, ist ein Verleumder

¹ Abdruck ohne Anlage: VORLÄNDER, NSV, Nr. 164; zum Vorgang ebd. S. 115 f.

² In einer Besprechung beim StdF über die Neuregelung der freien Wohlfahrtspflege am 13. 6. 1938 hatte MD Sommer nach einer Notiz des MD Surén sich beiläufig dahin geäußert: „Es wäre vielleicht besser, die ganze Fürsorge der NSV zu übertragen.“ Die Gemeinden hätten genug Geld, würden es aber lieber anderswo einsetzen. R 1501/5600, S. 201–204; auch R 1501/1505, Bl. 1–3. In einer vertraul. Stellungnahme zu derlei Absichten kam der Leiter der Kommunalabt. am 25. 10. 1938 zu dem Schluß, die Pläne der NSV bedeuteten einen Rückfall „in die Verstrickungen des überwundenen Wohlfahrtsstaates“ und das (sozialistische) Ideal des „risikofreien Menschen“, die Abt. I des RIM sekundierte am 17. 2. 1939; R 1501/3598, unfol. Dort auch ein undat. Exposé des HAVW-Leiters Hilgenfeldt: „Zur Neugestaltung der gesamten Grundlagen der öffentl. Wohlfahrtspflege“. – StS Pfundtner hatte Lammers mit Schreiben vom 20. 1. 1939 erstmals auf die kursierenden Gerüchte hingewiesen und RL Bormann zitiert, der bei Göring am 1. 11. 1938 mit Blick auf die geforderte Freisetzung von Arbeitskräften für VJP-Zwecke ventilierte: „In der Fürsorgeverwaltung ist das Nebeneinander von kommunaler Fürsorge, konfessioneller Fürsorge und Fürsorge durch die NSV auf die Dauer mehr wie unrationell.“ Schon dieser Eingabe an die Rkei lag die hier im Anhang beigefügte Aufzeichnung an. Pfundtner folgerte aus ihr, „daß durch eine solche Umorganisation kein Mann für den Vierjahresplan freierwerden würde“, und schloß: „Daß wir den Verbleib der öffentlichen Fürsorge bei den Gemeinden für unerläßlich halten, bedarf keiner weiteren Ausführung.“ R 43 II/562, Bl. 79–81; VORLÄNDER Nr. 163. Zum „Totalitätsanspruch“ der NSV und ihrer Kritik an der Fürsorgepraxis vgl. SACHSSE/TENNSTEDT, Armenfürsorge III, S. 142–150, 246 ff.

³ S. ARH II/1, Nr. 85 P. 3.

und Lügner.“ Danach konnte ich und kann ich noch annehmen, daß der Gedanke einer Übernahme der öffentlichen Fürsorge auf die NSV jedenfalls von ihrem Leiter abgelehnt wird und jenes Gerücht lediglich auf Bestrebungen ihm nachgeordneter Stellen zurückzuführen ist.

Zur Abstellung der steigenden Unruhe in der gemeindlichen Selbstverwaltung, die ihrer Arbeits- und Verantwortungsfreudigkeit in einer Zeit höchster Anspannung aller Kräfte schädlich zu werden droht, halte ich es für unerlässlich, daß wir unverzüglich in einem gemeinsamen Erlaß eindeutig klarstellen, es sei nicht geplant, die öffentliche Fürsorge auf die NSV zu übertragen. Den Entwurf eines solchen Erlasses füge ich bei⁴. *Ich nehme Bezug auf meine persönliche Rücksprache mit Ihnen und Stabsleiter Bormann*⁵ und bitte, den Entwurf mir baldmöglichst mit Ihrer Mitzeichnung wieder zugehen zu lassen.

Der Herr Generalfeldmarschall Göring (Beauftragter für den Vierjahresplan), der Herr Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, der Herr Reichsarbeitsminister, der Herr Reichsminister der Finanzen und der Herr Preußische Finanzminister haben Abschrift dieses Schreibens nebst Anlagen erhalten.

Frick

[Anlage]

Aufzeichnung

zu der Frage einer etwaigen Übernahme der öffentlichen Fürsorge durch die NSV.

Die öffentliche Fürsorge hat die Aufgabe, hilfsbedürftigen Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen, Sozialrentnern, Kleinrentnern, Wohlfahrtserwerbslosen, zusätzlich zu unterstützenden Empfängern von Arbeitslosenunterstützung, Fürsorge- und Notstandsarbeitern, Pflegekindern und sonstigen Hilfsbedürftigen den notwendigen Lebensbedarf zu gewähren. Sie hilft durch laufende Barleistungen und sonstige Leistungen (Wochenfürsorge, ärztliche und zahnärztliche Behandlung, Arzneien, Heilmittel und andere krankenpflegerische Leistungen, einmalige Barleistungen, Darlehen usw.). Unterstützt wurden nach der letzten Fürsorgestatistik (abgeschlossen mit Juni 1938) über 1,5 Millionen Parteien (Haushaltungen und Einzelpersonen) mit jährlich über 600 Millionen Reichsmark; hierbei sind nur die Leistungen der Gemeinden, nicht auch der Landesfürsorgeverbände (Provinzen usw.) berücksichtigt. Jeder einzelne Fürsorgefall bedarf genauer Durchprüfung; dies ist aus staatspolitischen Gründen (Erhaltung des Willens zur Selbsthilfe) und finanziellen Gründen unerlässlich. Der Unterstützte und Drittverpflichtete, insbesondere Unterhaltspflichtige, müssen zum Rückersatz der Kosten angehalten werden (gleichfalls aus staatspolitischen und finanziellen Gründen nötig). Gegen asoziale Hilfsbedürftige muß mit strengen Maßnahmen (Pflichtarbeit usw.) vorgegangen werden. Für die noch arbeitseinsatzfähigen, insbesondere die beschränkt arbeitseinsatzfähigen Hilfsbedürftigen muß nach Möglichkeit Arbeit (Fürsorgearbeit) beschafft werden. Die Gesamtheit dieser Aufgaben kann nur durch einen im wesentlichen mit hauptberuflich tätigen[,] fachlich geschulten Kräften besetzten Verwaltungsapparat ordnungsmäßig erfüllt werden. Wenn die NSV die öffentliche Fürsorge übernehmen würde, so könnte sie diese Aufgaben nicht mehr, wie ihre jetzigen Aufgaben, im wesentlichen mit ehrenamtlichen Kräften erfüllen, sie müßte sich vielmehr ein ausschließlich in der Fürsorge hauptberuflich tätiges Personal in dem gleichen Umfang schaffen, wie es jetzt den Gemeinden zur Verfügung steht. Die NSV müßte wohl oder übel das gesamte, bisher in der öffentlichen Fürsorge tätige Personal der Gemeinden übernehmen und im

⁴ In dem Erlaß an die RStH und LaRegg., gemeinsam herauszugeben von RIM, StdF und RAM, sollte es mit Bezug auf die Gerüchte wegen Übergangs der öffentl. Fürsorge an die NSV heißen: „Eine solche Übertragung ist nicht geplant. Die öffentliche Fürsorge wird nach wie vor bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden bleiben. Wir stellen dies hiermit ausdrücklich klar und ersuchen, die mit der öffentlichen Fürsorge befaßten Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände entsprechend zu unterrichten, damit sie in der Lage sind, unter Berufung auf diesen unseren Erlaß dem Gerücht nachdrücklichst entgegenzutreten. Die zuständigen Parteidienststellen habe ich, der Stellvertreter des Führers, entsprechend angewiesen.“ R 43 II/562, Bl. 87. Reaktion nicht ersichtlich, der Erlaß ging jedenfalls nicht heraus.

⁵ Hierzu nichts ermittelt.

wesentlichen mit den gleichen Mitteln arbeiten wie die Gemeinden. Damit würde sich lediglich die äußere Form der Organisation ändern, die in ihrem Wesen aber das gleiche Bild wie der jetzige Zustand der gemeindlichen Fürsorge Verwaltung bieten würde. Arbeitskräfte würden daher *nicht* frei werden.

Die Aufgaben der öffentlichen Fürsorge sind gegenüber denen der NSV klar abgegrenzt. Die *öffentliche* Fürsorge gewährt den notwendigen Lebensbedarf in Fällen, deren Tatbestand auf Grund der Fürsorgepflichtverordnung⁶ und der Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge⁷ eindeutig feststeht. Die NSV gewährt darüber hinaus *zusätzliche* Hilfe, welche die Leistungen der öffentlichen Fürsorge ergänzen soll⁸, an Empfänger öffentlicher Fürsorge. Außerdem aber unterstützt sie auch solche Personen, die *keine* öffentliche Fürsorge erhalten können, weil sie über den notwendigen Lebensbedarf im Sinne der genannten fürsorgerechtlichen Bestimmungen verfügen, aber doch wirtschaftlich schwach und deshalb im Sinne der Grundsätze der NSV, die jenseits der Grenzen der öffentlichen Fürsorge beginnen, unterstützungsbedürftig sind. Aus dieser klaren Abgrenzung der Aufgaben der öffentlichen Fürsorge gegenüber denen der NSV folgt, daß NSV und öffentliche Fürsorge *keine Doppelarbeit* leisten. Auch hieraus folgt, daß durch die Übernahme der öffentlichen Fürsorge durch die NSV Arbeitskräfte *nicht* frei werden würden. Im Gegenteil würde *Mehrarbeit* entstehen. Der Hilfsbedürftige, insbesondere die hilfsbedürftige Familie müssen [sic] nicht nur von der öffentlichen Fürsorge, sondern zugleich auch von den sonstigen, sozialpolitische Aufgaben erfüllenden Dienststellen der Gemeinde (Wohnungsamt, Jugendamt, Gesundheitsamt, Familienunterstützungsstelle usw.) betreut werden. Die Zusammenarbeit der öffentlichen Fürsorge mit diesen Stellen ist, wenn die zusammenarbeitenden Stellen sämtlich dem einheitlich geleiteten und in der Regel räumlich zusammenliegenden Verwaltungsapparat der Gemeinde angehören, leichter und weniger reibungsvoll, als wenn die zusammenarbeitenden Stellen in der Leitung und räumlich getrennt sind. Aus dieser Trennung entsteht Mehrarbeit und damit ein *Mehrbedarf an Arbeitskräften*⁹.

⁶ VO über die Fürsorgepflicht (RFV) vom 13. 2. 1924 (RGBl. I S. 100) mit Änderung durch Gesetz vom 8. 6. 1926 (RGBl. I S. 255).

⁷ Vom 4. 12. 1924 (RGBl. I S. 265) und 29. 3. 1928 (RGBl. I S. 138); s. FRERICH/FREY, Handbuch I, S. 232.

⁸ Zu deren Charakter als freiwillige Zusatzleistung an „besonders wertvolle Volksgenossen“ s. VORLÄNDERS. 113 f.

⁹ Lammers nahm auf der Grundlage eines Vm. des LGR Rabe am 21. 3. 1939 Kenntnis, ohne Weiteres zu veranlassen. Der PrFM trat der Position des RIM mit Schreiben vom 5. 4. 1939 bei: Bei einer Übernahme der Fürsorge auf die NSV hätten die Selbstverwaltungskörperschaften „ohne weiteren Einfluß auf die Erledigung der Aufgaben lediglich für die Finanzierung zu sorgen“, da ihre Entlastung fraglos nicht in Rede stehe; es sei aber grundsätzlich „unerwünscht, Verwaltung und finanzielle Verantwortung zu trennen“. R 43 II/562, Bl. 88 f. Damit hatte die Angelegenheit ihr Bewenden.

Zitierhinweis

Nr. 54 Der Reichsminister des Innern an den Stellvertreter des Führers. 10. März 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d054>